

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

מיכל מרים וולדיגר
משה סולומון
אוהד טל
טטיאנה מזרסקי
אחמד טיבי
ניסים ואטורי
לימור סון הר מלך
יונתן מישרקי
ששון ששי גואטה
יצחק קרויזר
אלון שוסטר
אפרת רייטן מרום
קארין אלהרר
מירב בן ארי
מטי צרפתי הרכבי
נעמה לזימי
צבי ידידיה סוכות

4192/25/פ

- הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הכללת בתים מאזנים בהיתר מגורים לחוסים), התשפ"ד–2024
1. תיקון סעיף 63א בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 63א, בסעיף קטן (א), במקום "מששה חוסים"; "יבוא" מ-12 חוסים;".
2. תיקון התוספת החמישית לחוק העיקרי, בסופה יבוא :
החמישית
- "9. בית מאזן".

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

דברי הסבר

בשנת 2016 נפתח הבית המאזן הראשון בישראל. מאז נפתחו בתים נוספים והצורך בהם הולך וגדל. מטרת בתים אלו היא לעזור למתמודדי נפש ולסובלים ממשברים נפשיים חריפים, אשר אינם יכולים להישאר במסגרת מגוריהם וזקוקים למענה אינטנסיבי בבריאות הנפש, לעבור את תקופת השיא של המשבר ולהימנע מהצורך באשפוז פסיכיאטרי. הבתים המאזנים ממוקמים בקהילה, בתוך שכונות מגורים, מתוך תפיסת עולם הרווחת כיום, לפיה טיפול במסגרת קהילתית לרוב מועיל יותר ממסגרת אשפוזית. בכל בית מאזן מתגוררים לכל היותר שניים-עשר מתמודדי נפש והם שוהים בו במהלך כל שעות היממה, במשך כל ימות השבוע.

בשנת 2019 הכיר משרד הבריאות בצורך בבתים מאזנים והשהות בהם ממומנת על ידי קופת החולים המבטחת, בתנאי שהקופה אישרה זאת מראש. ייחודיותם של הבתים הם מיקומם בקהילה, אופיים הקטן והמשפחתי ואינטנסיביות הטיפול האמבולטורי.

על פי סעיף 63א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, כאשר מיועדת קרקע למטרות מגורים בתוכנית מתאר או בתכנית מפורטת, רואים ייעוד זה כאילו הוא כולל, בין היתר, היתר למגורי מתמודדי נפש, שמשרד הבריאות אישר להם לגור במסגרות מגורים עצמאיות או מוגנות. בתוספת החמישית לחוק מפורטים מספר סוגי מגורים כאמור, אך בתים מאזנים אינם כלולים בה, שכן בעת ניסוח החוק, לא היו קיימים בישראל בתים מאזנים. כמו כן, סעיף 63א לחוק מתנה את ההיתר למגורים כאמור, בכך שבמסגרת הדיור לא יתגוררו יותר מששה מתמודדים.

מצב משפטי זה מהווה מחסום להקמת בתים מאזנים נוספים וחושף את מפעילי הבתים שכבר קיימים לתביעות מצד רשויות מקומיות ואזרחים פרטיים, בשל אי התאמה לחוק.

משכך, מוצע להוסיף את הבתים המאזנים לרשימה המפורטת בתוספת החמישית לחוק וכן להגדיל את מספר האנשים היכולים להתגורר במסגרת לשניים עשר, כפי שנקבע על ידי אמנת המידה של משרד הבריאות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בשבט התשפ"ד (15.01.2024)